

1501349-23.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341916/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 21976785 -

DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2341916 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

POMPEU HOLANDA CALVACANTE NETO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501349-23.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501349-23.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341916/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 21976785 -

DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2341916 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

POMPEU HOLANDA CALVACANTE NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

POMPEU HOLANDA CAVALCANTE NETO foi denunciado como incurso no delito do art. 33, caput, na forma do art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, por volta das 14h30min, do dia 15 de dezembro de 2021, em via pública, na BR 116, Km 525, 1, Paraíso, na cidade de Barra do Turvo-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, transportava 174 tijolos de cocaína, com peso total de 189,900kg para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Reposta à acusação, às fls. 93/100.

Recebimento da denúncia, às fls. 147.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e pelo laudo de fls. 69/71.

A autoria é certa e recai sobre o réu, conforme se extrai da prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais rodoviários federais relataram que durante operação normal de fiscalização, abordaram o caminhão conduzido pelo acusado. Disseram que durante a entrevista, o réu apresentou bastante nervosismo, o que levantou suspeita.

Indagado, ele disse que estava vindo de Foz do Iguaçu. Contaram que iniciaram as buscas no veículo, tendo localizado a droga dentro de um fundo falso da cabine.

O depoimento dos policiais merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou a acusação. Afirmou que aceitou fazer o transporte da carga, mas não sabia do que se tratava. Disse que saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de São Paulo.

A versão, entretanto, carece de verossimilhança e acaba isolada nos autos, não sendo crível que o acusado, nestas circunstâncias, desconhecesse o fato de estar transportando entorpecente.

Desta forma, diante das provas reunidas, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovada a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico as causas de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que o réu conseguiu transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu POMPEU HOLANDA CAVALCANTE NETO a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA